بسمه تعالی

مقاله ارائه کلاسی

بررسی حقوقی مزاحمت‌های فضای مجازی در حقوق ایران

نگارش:

نگین جوان

مقطع: کارشناسی

درس: .....

استاد: .....

دانشگاه / دانشکده: .....

آبان ۱۴۰۵

بررسی حقوقی مزاحمت‌های فضای مجازی در حقوق ایران

نگین جوان – دانشجوی کارشناسی

چکیده

گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و تلفن‌های هوشمند، در کنار فرصت‌های فراوان، بستر تازه‌ای برای آزار و مزاحمت دیگران فراهم کرده است؛ از ارسال پیام‌های مکرر و توهین‌آمیز گرفته تا تهدید، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی و ساختن تصاویر جعلی با فناوری‌های نوین. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش می‌پردازد که نظام حقوقی ایران چگونه با مزاحمت‌های فضای مجازی روبه‌رو شده و این رویارویی با چه خلأها و چالش‌هایی همراه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایرانی عنوان مجرمانه مستقلی با نام «مزاحمت سایبری» پیش‌بینی نکرده و حمایت کیفری از بزه‌دیدگان به‌صورت پراکنده و از طریق ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات (مزاحمت تلفنی و مخابراتی)، مواد قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ (به‌ویژه مواد ۷۴۴ تا ۷۴۶ کتاب تعزیرات)، مقررات عمومی توهین، تهدید و افترا و نیز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تأمین می‌شود. این پراکندگی، در کنار ابهام در قلمرو برخی مواد، سبک بودن نسبی پاره‌ای از مجازات‌ها، دشواری‌های اثبات و شناسایی مرتکب و نبود همکاری مؤثر بین‌المللی، کارایی حمایت از بزه‌دیدگان را کاهش داده است. در پایان، پیشنهادهایی مانند جرم‌انگاری مستقل مزاحمت و تعقیب سایبری، به‌روزرسانی مقررات با توجه به فناوری‌هایی چون «جعل عمیق»، تقویت ضمانت‌اجراهای مدنی و پیشگیرانه و توجه به حمایت‌های بزه‌دیده‌محور ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مزاحمت سایبری، فضای مجازی، قانون جرائم رایانه‌ای، مزاحمت تلفنی، حریم خصوصی، حقوق کیفری ایران.

۱. مقدمه

فضای مجازی امروز بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره است؛ ارتباطات خانوادگی، آموزش، کسب‌وکار و حتی دریافت خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری به شبکه‌های رایانه‌ای و ابزارهای ارتباطی هوشمند وابسته شده است. با این حال، همان ویژگی‌هایی که این فضا را کارآمد کرده‌اند ـ یعنی دسترسی آسان، سرعت انتشار، امکان گمنامی و نبود مرزهای جغرافیایی ـ آن را به بستری مناسب برای رفتارهای آزارنده نیز بدل کرده‌اند. مزاحمت دیگر به کوچه و خیابان یا تماس‌های تلفنی محدود نیست؛ پیامی که نیمه‌شب در یک پیام‌رسان فرستاده می‌شود، صفحه‌ای جعلی که به نام دیگری ساخته می‌شود یا تصویری خصوصی که بدون رضایت صاحب آن منتشر می‌شود، همگی می‌توانند آرامش روانی، حیثیت و حتی امنیت جانی افراد را به خطر اندازند.

اهمیت این موضوع از آن روست که آثار مزاحمت در فضای مجازی گاه از مزاحمت سنتی شدیدتر است: محتوای منتشرشده به‌سادگی تکثیر می‌شود و از بین نمی‌رود، شمار مخاطبان آن می‌تواند بسیار زیاد باشد و مزاحم در هر زمان و مکان به بزه‌دیده دسترسی دارد. مرور نظام‌مند پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با این پدیده به قوانین دقیق‌تر و مشارکت فعال ارائه‌دهندگان خدمات برخط نیاز دارد (Kaur et al., 2021). در ایران نیز، از زمان تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (پلیس فتا) در سال

۱۳۸۹، جرائم سایبری به یکی از دغدغه‌های جدی نظام عدالت کیفری تبدیل شده و بررسی آمار این پلیس نشان‌دهنده تنوع چشمگیر این جرائم است (کردعلیوند و میرزایی، ۱۳۹۷).

بر این اساس، مقاله حاضر در پی پاسخ به سه پرسش اصلی است:

1. مزاحمت در فضای مجازی چه مفهومی دارد و مهم‌ترین مصادیق آن کدام‌اند؟
2. کدام مقررات در حقوق ایران بر این رفتارها حاکم است و ارکان و ضمانت‌اجرای آن‌ها چیست؟
3. حقوق ایران در این زمینه با چه خلأها و چالش‌هایی روبه‌روست و چه راهکارهایی برای رفع آن‌ها می‌توان پیشنهاد کرد؟

روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است؛ به این معنا که متون قانونی، نظریات مشورتی، مقالات علمی داخلی و پژوهش‌های بین‌المللی بررسی و تحلیل شده‌اند. در ادامه، ابتدا مفاهیم و مبانی (بخش ۲) و گونه‌های مزاحمت سایبری (بخش ۳) معرفی می‌شود؛ سپس چارچوب قانونی حاکم (بخش ۴)، جنبه‌های آیین دادرسی و مسئولیت مدنی (بخش ۵) و نگاهی تطبیقی (بخش ۶) ارائه می‌گردد و مقاله با بررسی چالش‌ها، پیشنهادها و نتیجه‌گیری (بخش‌های ۷ تا ۹) به پایان می‌رسد.

۲. مفاهیم و مبانی نظری

۲–۱. فضای مجازی

فضای مجازی (سایبر)[1] به محیطی گفته می‌شود که از اتصال سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به یکدیگر پدید می‌آید و در آن داده‌ها تولید، ذخیره، پردازش و مبادله می‌شوند. قانون جرائم رایانه‌ای تعریف مستقلی از «فضای مجازی» ارائه نکرده و به‌جای آن از تعابیر گسترده‌ای مانند «سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» و «حامل‌های داده» استفاده کرده است. این تعابیر، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، پست الکترونیکی، وب‌سایت‌ها و بازی‌های برخط را در بر می‌گیرد. ویژگی‌های خاص این محیط، پرسش‌های تازه‌ای درباره گستره مسئولیت کیفری کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات پدید آورده است (رضوی‌فرد و موسوی۱۳۹۵).

۲–۲. مفهوم مزاحمت و مزاحمت سایبری

واژه «مزاحمت» در لغت به معنای تنگ کردن جا بر دیگری و در عرف به معنای سلب آسایش و آرامش شخص است. قانون‌گذار ایران تعریفی از مزاحمت ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذاشته است؛ بنابراین، معیار تحقق مزاحمت، برداشت متعارف جامعه از رفتاری است که آرامش دیگری را بدون مجوز قانونی برهم می‌زند.

با این توضیح، **مزاحمت سایبری**[2] را می‌توان چنین تعریف کرد: «هر رفتار عمدی که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، آرامش روانی، امنیت، حیثیت یا حریم خصوصی دیگری را بدون رضایت او مختل کند». در کنار این مفهوم، دو اصطلاح نزدیک نیز به کار می‌رود: **تعقیب سایبری**[3] که به الگویی از رفتارهای مکرر برای

[1] Cyberspace

[2] Cyber Harassment

[3] Cyberstalking

ردیابی، کنترل یا ترساندن بزه‌دیده اشاره دارد، و **قلدری سایبری**[4] که بیشتر در میان همسالان، به‌ویژه نوجوانان، مطرح است.

نکته مهم آن است که حتی در ادبیات بین‌المللی نیز درباره تعریف دقیق این مفاهیم اتفاق‌نظر وجود ندارد. مرور ۳۳ پژوهش کمّی نشان داده است که تنها ۴۵ درصد آن‌ها حداقل تعداد معینی از تکرار رفتار را شرط تحقق تعقیب سایبری دانسته‌اند و تنها ۳۰ درصد، ایجاد ترس در بزه‌دیده را معیار قرار داده‌اند (Wilson et a l., 2022). این اختلاف نشان می‌دهد که پرسش‌هایی مانند «آیا یک پیام آزاردهنده کافی است یا تکرار لازم است؟» و «آیا باید بزه‌دیده واقعاً ترسیده باشد؟» پرسش‌هایی بنیادین‌اند که قانون‌گذار باید به آن‌ها پاسخ روشن دهد.

۲–۳. ویژگی‌های مزاحمت در فضای مجازی

مزاحمت سایبری ویژگی‌هایی دارد که آن را از مزاحمت سنتی متمایز می‌کند:

- **گمنامی:** مرتکب می‌تواند با حساب‌های جعلی یا ابزارهای پنهان‌سازی هویت فعالیت کند و شناسایی او دشوار است.
- **فرامرزی بودن:** مرتکب، بزه‌دیده و سرور سکوی ارتباطی ممکن است در سه کشور متفاوت باشند.
- **ماندگاری و تکثیرپذیری:** محتوای منتشرشده به‌آسانی کپی و بازنشر می‌شود و حذف کامل آن تقریباً ناممکن است.
- **دسترسی دائمی:** تلفن همراه همیشه همراه بزه‌دیده است و مزاحم در هر ساعت شبانه‌روز به او دسترسی دارد.
- **هزینه کم و تنوع روش‌ها:** ابزارهای مزاحمت ارزان و فراوان‌اند؛ مرور نظام‌مند ۸۰ پژوهش درباره مرتکبان تعقیب سایبری نیز تنوع گسترده روش‌های آنان را نشان می‌دهد (Weekes et al., 2025).

۲–۴. مبانی حمایت از بزه‌دیدگان

حمایت از افراد در برابر مزاحمت‌های مجازی ریشه در اصول قانون اساسی دارد. به موجب **اصل ۲۲** قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» مگر در مواردی که قانون تجویز کند. **اصل ۲۵** نیز بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات و هر گونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع کرده است؛ اصلی که امروز می‌توان آن را مبنای حمایت از حریم ارتباطات الکترونیکی دانست. همچنین بر پایه **اصل ۴۰**، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ بنابراین آزادی استفاده از فضای مجازی نامحدود نیست. در فقه نیز قاعده «لاضرر»، حرمت ایذاء و آزار دیگران و نهی از تجسس در زندگی خصوصی افراد، پشتوانه‌ای محکم برای این حمایت به شمار می‌رود.

[4] Cyberbullying

۳. گونه‌شناسی مصادیق مزاحمت در فضای مجازی

مزاحمت سایبری شکل‌های گوناگونی دارد و هر یک ممکن است مشمول عنوان مجرمانه متفاوتی شود. برخی از رایج‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: انتشار غیرتوافقی تصاویر خصوصی[5]، جعل عمیق[6]، اخاذی جنسی[7]، اغفال برخط کودکان[8]، افشای اطلاعات شخصی دیگران[9] و نصب نرم‌افزارهای جاسوسی بر گوشی دیگری[10]. جدول ۱ این مصادیق را همراه با مهم‌ترین مستند قانونی آن‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۱. مهم‌ترین مصادیق مزاحمت سایبری و مستند قانونی آن‌ها در حقوق ایران

مصداق رفتاری	مستند قانونی اصلی	ملاحظات
تماس، پیامک یا پیام‌های مکرر و ناخواسته	ماده ۶۴۱ ق.م.ا. (تعزیرات)	مزاحمت به وسیله تلفن یا «دستگاه‌های مخابراتی دیگر»
توهین و فحاشی در پیام یا دیدگاه (کامنت)	ماده ۶۰۸ ق.م.ا.	پس از اصلاح ۱۳۹۹ مجازات آن جزای نقدی درجه شش است
تهدید و اخاذی، از جمله اخاذی جنسی	ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (و حسب مورد ۷۴۵)	تهدید «به هر نحو» شامل تهدید برخط نیز می‌شود
انتشار تصویر، صدا یا فیلم خصوصی بدون رضایت	ماده ۷۴۵ ق.م.ا. (ماده ۱۷ ق.ج.ر.)	مشروط به ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی
تغییر یا تحریف تصویر، صدا یا فیلم دیگری و انتشار آن	ماده ۷۴۴ ق.م.ا. (ماده ۱۶ ق.ج.ر.)	در صورت مستهجن بودن، حداکثر هر دو مجازات
نشر اکاذیب و نسبت دادن امور خلاف واقع	ماده ۷۴۶ ق.م.ا. (ماده ۱۸ ق.ج.ر.) و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸	نیازمند قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان
هک حساب کاربری یا شنود پیام‌ها	مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ ق.م.ا.	اغلب مقدمه مزاحمت‌های بعدی است
ارسال ناخواسته تصاویر یا محتوای مستهجن	ماده ۷۴۲ ق.م.ا. (ماده ۱۴ ق.ج.ر.)	ارسال به کمتر از ده نفر فقط جزای نقدی دارد
مزاحمت و اغفال کودکان و نوجوانان	ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹)	حمایت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال

ق.م.ا.: قانون مجازات اسلامی؛ ق.ج.ر.: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸. منبع: یافته‌های پژوهش بر پایه متون قانونی.

۴. چارچوب قانونی مقابله با مزاحمت‌های فضای مجازی

در حقوق ایران قانون واحدی با عنوان «مزاحمت سایبری» وجود ندارد و حمایت کیفری از بزه‌دیدگان از مجموعه‌ای از مقررات پراکنده به دست می‌آید. در این بخش، مهم‌ترین این مقررات بررسی می‌شود.

[5] Non-Consensual Intimate Image Sharing (so-called “Revenge Porn”)

[6] Deepfake

[7] Sextortion

[8] Online Grooming

[9] Doxxing

[10] Stalkerware

۴–۱. مزاحمت تلفنی و مخابراتی (ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات)

اصلی‌ترین مستند قانونی برای مزاحمت‌های مبتنی بر پیام و تماس، ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است:

> «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

الف) رکن مادی

رفتار مجرمانه «ایجاد مزاحمت» است که با فعل مثبت، مانند تماس‌های پیاپی، ارسال پیامک یا پیام‌های آزاردهنده، تحقق می‌یابد. وسیله ارتکاب، «تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر» است. هرچند این ماده پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب شده، تعبیر کلی «دستگاه‌های مخابراتی دیگر» این امکان را فراهم کرده است که در رویه عملی، مزاحمت از طریق تلفن همراه، پیامک و پیام‌رسان‌هایی که بر بستر شبکه‌های مخابراتی کار می‌کنند نیز مشمول آن دانسته شود. نتیجه رفتار نیز باید سلب آسایش عرفی بزه‌دیده باشد.

ب) رکن معنوی

این جرم عمدی است؛ یعنی مرتکب باید با آگاهی و اراده، تماس برقرار کند یا پیام بفرستد و بداند که این ارتباط برای طرف مقابل ناخواسته و آزاردهنده است. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاسخ دادن بزه‌دیده به پیام‌های مرتکب، خللی در تحقق بزه مزاحمت تلفنی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین مزاحم نمی‌تواند با استناد به پاسخ‌های بزه‌دیده از مسئولیت رهایی یابد.

ج) مجازات و قابل گذشت بودن

مجازات قانونی این جرم یک تا شش ماه حبس است. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، فهرست جرائم قابل گذشت گسترش یافت و مزاحمت تلفنی (ماده ۶۴۱) نیز در این فهرست قرار گرفت. در نتیجه، تعقیب این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت او موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می‌شود. افزون بر این، طبق همان قانون، حداقل و حداکثر حبس‌های تعزیری درجه چهار تا هشت در جرائم قابل گذشت به نصف کاهش می‌یابد.

۴–۲. قانون جرائم رایانه‌ای (مواد ۷۲۹ به بعد کتاب تعزیرات)

قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مهم‌ترین قانون ویژه در این حوزه است. مواد ماهوی این قانون بعدها با عنوان «جرائم رایانه‌ای» به انتهای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزوده شد و مقررات آیین دادرسی آن نیز به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷) منتقل گردید. مواد زیر بیشترین ارتباط را با مزاحمت‌های مجازی دارند:

الف) هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحریف (ماده ۷۴۴)

بر اساس این ماده، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. به موجب تبصره این ماده، اگر تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات

محکوم خواهد شد. این ماده امروز در برابر پدیده «جعل عمیق» و تصاویر دست‌کاری‌شده اهمیت ویژه‌ای یافته است.

ب) انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت (ماده ۷۴۵)

این ماده انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او و جز در موارد قانونی، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، جرم دانسته و برای آن حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات را پیش‌بینی کرده است. چند نکته در این ماده اهمیت دارد:

- ملاک، رضایت به «انتشار» است، نه رضایت به «تهیه» تصویر؛ بنابراین حتی اگر تصویری با رضایت شخص گرفته شده باشد، انتشار آن بدون رضایت او جرم است.
- عبارت «در دسترس دیگران قرار دادن» فرستادن محتوا برای یک یا چند نفر محدود (مثلاً خانواده بزه‌دیده) را نیز در بر می‌گیرد.
- جرم مقید به نتیجه است و ورود ضرر یا هتک حیثیت عرفی باید احراز شود.

پژوهشی که آرای قضایی محاکم شهرستان کرج در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را بررسی کرده، نشان می‌دهد که تهیه غیرقانونی تصاویر (به‌ویژه از بانوان در خلوت) و انتشار غیرمجاز آن‌ها در فضای دیجیتال از عوامل اصلی نقض «حق بر تصویر» است و قانون‌گذار، به‌ویژه درباره تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی، حمایت کافی پیش‌بینی نکرده است (عبدی و غنی‌زاده بافقی، ۱۴۰۴).

ج) نشر اکاذیب رایانه‌ای (ماده ۷۴۶)

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را برخلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. شایعه‌پراکنی درباره یک فرد در شبکه‌های اجتماعی یا ساختن صفحه‌ای برای نسبت دادن مطالب دروغ به او، از مصادیق رایج این جرم است. این جرم به «قصد خاص» (اضرار یا تشویش) نیاز دارد.

د) دسترسی غیرمجاز و شنود (مواد ۷۲۹ و ۷۳۰)

بسیاری از مزاحمت‌ها با نفوذ به حساب کاربری بزه‌دیده آغاز می‌شود. ماده ۷۲۹ دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌هایی را که با تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، جرم دانسته (حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو) و ماده ۷۳۰ شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال را مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات می‌داند. نصب پنهانی نرم‌افزار جاسوسی بر گوشی همسر یا شریک عاطفی برای خواندن پیام‌ها یا ردیابی مکان او، حسب مورد می‌تواند مشمول این مواد باشد.

هـ) محتوای مستهجن (ماده ۷۴۲)

ماده ۷۴۲ انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را جرم دانسته است. با این حال، به موجب تبصره ۲ این ماده، اگر محتوای مستهجن برای کمتر از ده نفر ارسال شود، مجازات مرتکب صرفاً جزای نقدی است. این حکم دقیقاً شامل رایج‌ترین شکل مزاحمت جنسی برخط، یعنی ارسال تصاویر جنسی ناخواسته برای یک فرد، می‌شود و از این رو، بازدارندگی آن محل تردید است.

۴–۳. سایر مقررات کتاب تعزیرات

علاوه بر مقررات ویژه، برخی جرائم عمومی که «به هر وسیله» قابل ارتکاب‌اند، در فضای مجازی نیز کاربرد دارند:

- **توهین (ماده ۶۰۸):** فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک در پیام‌ها و دیدگاه‌ها؛ مجازات آن پس از اصلاح ۱۳۹۹، جزای نقدی درجه شش است.
- **تهدید (ماده ۶۶۹):** تهدید دیگری «به هر نحو» به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی یا به افشای سری، چه همراه با تقاضای پول یا انجام کار باشد و چه نباشد. اخاذی جنسی، یعنی تهدید به انتشار تصاویر خصوصی برای گرفتن پول یا وادار کردن بزه‌دیده به کاری، از مصادیق بارز این ماده است.
- **افترا، نشر اکاذیب و هجو (مواد ۶۹۷، ۶۹۸ و ۷۰۰):** نسبت دادن صریح جرم به دیگری، انتشار مطالب دروغ و هجو اشخاص به نظم یا نثر؛ در صورت ارتکاب با سامانه‌های رایانه‌ای، ماده ۷۴۶ به‌عنوان مقرره خاص مطرح می‌شود.

در مقابل، ماده ۶۱۹ که مزاحمت و تعرض به اطفال یا زنان را جرم دانسته، صراحتاً به «اماکن عمومی یا معابر» محدود است. با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، گسترش این ماده به فضای مجازی پذیرفتنی نیست. نمونه دیگری از دشواری انطباق قوانین سنتی با فضای مجازی، استناد برخی محاکم به ماده ۶۳۷ (رابطه نامشروع) درباره تبادل پیام، عکس یا فیلم میان زن و مرد در فضای مجازی است؛ پژوهشگران این رویکرد را نادرست دانسته‌اند، زیرا رکن مادی چنین رفتاری با ماده ۶۳۷ منطبق نیست و حسب مورد باید آن را ذیل مقررات قانون جرائم رایانه‌ای (ماده ۱۴ آن قانون) بررسی کرد (Ghiasi & Saghafi, 2021).

۴–۴. حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گامی مهم در حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در فضای مجازی است. ماده ۱۰ این قانون، از جمله برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع (با مجازات درجه شش) و در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوای مستهجن یا مبتذل به طفل و نوجوان را جرم‌انگاری کرده است. همچنین، به موجب ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های ایران به جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال رسیدگی می‌کنند، خواه بزه‌دیده یا مرتکب ایرانی باشد یا غیرایرانی.

با این حال، پژوهشگران معتقدند سیاست جنایی ایران درباره «شکار سایبری» کودکان پراکنده است؛ مصادیق این رفتار در متون مختلف آمده و همین امر، تشخیص قانون حاکم را برای دادگاه‌ها دشوار کرده است. از این رو پیشنهاد شده است که این رفتار تحت یک عنوان مجرمانه مستقل جرم‌انگاری شود (عیاده‌پور و کلانتری، ۱۴۰۳).

۴–۵. حمایت از زنان: لایحه‌ای که هنوز قانون نشده است

زنان از گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران در معرض مزاحمت‌های جنسی برخط قرار دارند. کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در فروردین ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این لایحه، ارسال پیام یا تصویر مستهجن یا مبتذل به زنان بدون رضایت آنان از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مستوجب جزای نقدی دانسته شده بود. با وجود این، روند تصویب

جزئیات لایحه به سرانجام نرسیده و تا زمان نگارش این مقاله (آبان ۱۴۰۵) به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است؛ بنابراین در عمل همچنان باید به مقررات عمومی پیش‌گفته استناد کرد.

۵. آیین دادرسی، اثبات و جبران خسارت

۵–۱. مرجع رسیدگی و صلاحیت

رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تابع مقررات بخش «آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای» در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷) است. پلیس فتا ضابط تخصصی دادگستری در این حوزه است و در بسیاری از شهرها، شعب یا دادسراهای ویژه‌ای به این جرائم رسیدگی می‌کنند. ماده ۶۶۴ این قانون صلاحیت دادگاه‌های ایران را در مواردی مانند ذخیره داده‌های مجرمانه در سامانه‌های موجود در قلمرو ایران، ارتکاب جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه کد کشوری ایران (.ir) و جرائم متضمن سوءاستفاده از افراد زیر هجده سال گسترش داده است. همچنین اگر محل وقوع جرم رایانه‌ای معلوم نباشد، دادسرای محل کشف یا گزارش جرم مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است.

۵–۲. ادله الکترونیکی و دشواری‌های اثبات

اثبات مزاحمت سایبری با چالش‌های ویژه‌ای همراه است. تصویر صفحه (اسکرین‌شات) به‌آسانی قابل جعل است و به‌تنهایی دلیل قاطعی به شمار نمی‌رود؛ از این رو، معمولاً بررسی کارشناسی پلیس فتا و استعلام از ارائه‌دهندگان خدمات ضرورت می‌یابد. قانون‌گذار شرط استناد به داده‌های الکترونیکی را حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن‌ها دانسته و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی را به نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران برای مدت معین مکلف کرده است. با این حال، بسیاری از سکوهای پرکاربرد خارجی تکلیفی به همکاری با مراجع قضایی ایران ندارند و ایران نیز عضو سازوکارهای همکاری بین‌المللی مانند کنوانسیون بوداپست نیست؛ این امر شناسایی مرتکبانی را که از حساب‌های جعلی یا ابزارهای پنهان‌سازی هویت استفاده می‌کنند، دشوار می‌سازد.

۵–۳. مسئولیت مدنی و جبران زیان معنوی

در کنار مجازات، بزه‌دیده حق دارد جبران خسارت‌های خود را مطالبه کند. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هر کس را که بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به حیثیت یا هر حق قانونی دیگر لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت می‌داند. ماده ۱۰ همان قانون نیز به‌طور خاص لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی را موجب حق مطالبه زیان مادی و معنوی دانسته است. افزون بر این، به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن، زیان معنوی ناشی از جرم ـ شامل صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی ـ قابل مطالبه است و دادگاه می‌تواند علاوه بر حکم به جبران مالی، به رفع زیان از راه‌های دیگر مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید حکم کند. بزه‌دیده می‌تواند این دادخواست را همراه با شکایت کیفری مطرح کند.

۵-۴. مراحل عملی پیگیری برای بزه‌دیدگان

از منظر کاربردی، فردی که در فضای مجازی مورد مزاحمت قرار می‌گیرد، می‌تواند مراحل زیر را دنبال کند:

1. حفظ و مستندسازی ادله: پیام‌ها و گفت‌وگوها را حذف نکند و از آن‌ها همراه با نام کاربری، نشانی صفحه و تاریخ تصویر تهیه کند.
2. گزارش به پلیس فتا از طریق تارنمای رسمی آن (cyberpolice.ir) و همچنین گزارش حساب مزاحم به خود سکوی ارتباطی و مسدود کردن آن.
3. ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست رسیدگی در مرجع صالح.
4. طرح مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی همراه با شکایت کیفری.
5. پرهیز از اقدام متقابل مانند تهدید یا انتشار محتوای طرف مقابل، که خود می‌تواند جرم باشد، و استفاده از حمایت‌های مشاوره‌ای و روانی.

۶. نگاهی تطبیقی و بین‌المللی

در سطح بین‌المللی، **کنوانسیون جرائم سایبری شورای اروپا (بوداپست، ۲۰۰۱)**[11] نخستین سند الزام‌آور در این زمینه است که بیشتر بر جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌ها، برخی جرائم محتوایی و همکاری بین‌المللی تمرکز دارد؛ ایران عضو این کنوانسیون نیست. گام مهم‌تر، تصویب **کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سایبری**[12] در مجمع عمومی سازمان ملل در۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ (۴ دی۱۴۰۳) است که در ماده ۱۶ خود، برای نخستین بار در سطح جهانی، انتشار غیرتوافقی تصاویر خصوصی را مشمول تکلیف به جرم‌انگاری کرده است.

در حقوق انگلستان، **قانون حمایت در برابر مزاحمت ۱۹۹۷** مزاحمت را بر پایه «الگوی رفتاری»[13] (دست‌کم دو رفتار) جرم‌انگاری کرده و امکان صدور دستور منع مزاحمت[14] را نیز فراهم آورده است. **قانون ایمنی برخط ۲۰۲۳** نیز جرائمی مانند ارسال ناخواسته تصاویر جنسی [15] و به اشتراک‌گذاری تصاویر خصوصی بدون رضایت را به‌طور مستقل پیش‌بینی کرده است. در ایالات متحده نیز قانون فدرال تعقیب [16] استفاده از خدمات ارتباط الکترونیکی برای ایجاد ترس یا پریشانی شدید عاطفی را جرم دانسته است. وجه مشترک این نظام‌ها، توجه به «الگوی رفتاری مکرر» و «اثر آن بر بزه‌دیده» است؛ در حالی که حقوق ایران بیشتر بر رفتارهای منفرد و جداگانه تمرکز دارد.

[11] Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention, 2001)

[12] United Nations Convention against Cybercrime (2024)

[13] Course of Conduct

[14] Restraining / Protection Order

[15] Cyberflashing

[16] 18 U.S.C. § 2261A (Stalking)

جدول ۲. مقایسه اجمالی حقوق ایران با حقوق انگلستان و کنوانسیون ملل متحد

موضوع	حقوق ایران	حقوق انگلستان	کنوانسیون ملل متحد (۲۰۲۴)
جرم مستقل مزاحمت یا تعقیب	ندارد؛ مقررات پراکنده	دارد (قانون ۱۹۹۷)	موضوع مستقیم کنوانسیون نیست
انتشار غیرتوافقی تصاویر خصوصی	ماده ۷۴۵ ق.م.ا.	جرم مستقل (اصلاحات ۲۰۲۳)	ماده ۱۶
ارسال ناخواسته تصاویر جنسی	تبصره ۲ ماده ۷۴۲ (جزای نقدی)	جرم مستقل (۲۰۲۳)	پیش‌بینی خاصی ندارد
دستور فوری منع مزاحمت	سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده	دستور منع مزاحمت	–

منبع: یافته‌های پژوهش.

۷. چالش‌ها و خلأهای حقوق ایران

بررسی مقررات موجود نشان می‌دهد که حقوق ایران در مواجهه با مزاحمت‌های فضای مجازی با چالش‌های زیر روبه‌روست:

1. **نبود عنوان مجرمانه مستقل و پراکندگی مقررات:** مقررات مربوط در قوانینی با فاصله زمانی بیش از دو دهه (۱۳۷۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۹) پراکنده‌اند و انتخاب عنوان مجرمانه مناسب برای یک رفتار واحد گاه با سردرگمی همراه است.
2. **ابهام در قلمرو ماده ۶۴۱:** این ماده برای فناوری تلفن نوشته شده است. اینکه رفتارهایی مانند دیدگاه‌گذاری مکرر در صفحه عمومی، برچسب‌گذاری (تگ کردن) پیاپی یا دنبال کردن آزارنده، «ایجاد مزاحمت به وسیله دستگاه مخابراتی» به شمار می‌آیند یا نه، با توجه به اصل تفسیر مضیق، محل تردید و اختلاف رویه است.
3. **بی‌توجهی به «الگوی رفتاری» یا تعقیب سایبری:** زیر نظر گرفتن مداوم، ردیابی مکان و پیگیری وسواس‌گونه فعالیت‌های برخط یک فرد ممکن است در هر نوبت به‌تنهایی جرم نباشد، اما مجموع آن‌ها ترس و آسیب جدی ایجاد می‌کند؛ عنصری که در ادبیات جهانی جزء ارکان تعقیب سایبری بحث می‌شود (Wilson et al., 2022) ولی در قانون ایران جایگاهی ندارد.
4. **عدم تناسب برخی مجازات‌ها:** مجازات مزاحمت تلفنی کوتاه‌مدت است و پس از ۱۳۹۹ نیز کاهش یافته، و ارسال تصاویر جنسی ناخواسته برای یک نفر صرفاً جزای نقدی دارد. در مقابل، خطر جرم‌انگاری افراطی نیز وجود دارد؛ چنان‌که اعمال ماده ۶۳۷ بر روابط پیامکی نشان می‌دهد (Ghiasi & Saghafi, 2021). بنابراین، هدف باید تناسب باشد، نه صرفاً تشدید.
5. **فناوری‌های نوظهور:** ماده ۷۴۴ از «تغییر یا تحریف» فیلم، صوت یا تصویر «دیگری» سخن می‌گوید؛ اینکه تصویری که به‌طور کامل با هوش مصنوعی و بدون استفاده از تصویر اصلی ساخته شده، مشمول این ماده باشد یا نه، روشن نیست. نرم‌افزارهای جاسوسی و ابزارهای ردیابی مکان نیز پرسش‌های مشابهی پدید آورده‌اند.

6. **دشواری شناسایی و اثبات:** استفاده از حساب‌های جعلی، فعالیت در سکوهای خارجی و محدودیت همکاری بین‌المللی، بسیاری از پرونده‌ها را به بن‌بست می‌کشاند.
7. **رقم سیاه و ملاحظات بزه‌دیده‌شناختی:** بسیاری از بزه‌دیدگان، به‌ویژه زنان و نوجوانان، از ترس آبرو، سرزنش یا واکنش خانواده شکایت نمی‌کنند و بخش بزرگی از این جرائم در «رقم سیاه»[17] باقی می‌ماند. نبود قانون ویژه حمایت از زنان و نهادهای تخصصی حمایت از بزه‌دیده این مشکل را تشدید می‌کند.
8. **ضعف ضمانت‌اجراهای غیرکیفری:** هرچند ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به موجب ماده ۷۵۱ کتاب تعزیرات موظف‌اند به دستور مقام قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق، دسترسی به محتوای مجرمانه را قطع کنند، سازوکاری فوری و ساده برای حذف محتوا یا صدور دستور منع تماس به سود بزه‌دیده پیش‌بینی نشده و این تکلیف در برابر سکوهای خارجی نیز عملاً کارایی ندارد.

۸. پیشنهادها

با توجه به چالش‌های یادشده، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

- **جرم‌انگاری مستقل:** پیش‌بینی عنوان مجرمانه «مزاحمت و تعقیب سایبری» با تعریفی روشن (رفتار عمدی و مکرر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ترس، اضطراب یا سلب آسایش متعارف شود) و کیفیات مشدده‌ای مانند کودک بودن بزه‌دیده، هدف اخاذی یا انتشار گسترده.
- **به‌روزرسانی مواد موجود:** تصریح شمول ماده ۶۴۱ بر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ گسترش ماده ۷۴۴ به محتوای ساختگی تولیدشده با هوش مصنوعی؛ و بازنگری تبصره ۲ ماده ۷۴۲ درباره ارسال ناخواسته محتوای جنسی.
- **تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان:** تصویب مقرراتی ویژه برای حمایت از زنان در برابر مزاحمت‌های جنسی برخط.
- **دستور حمایتی فوری:** پیش‌بینی امکان صدور دستور فوری قضایی برای منع تماس و حذف محتوا، پیش از صدور حکم نهایی.
- **تکالیف سکوها:** الزام سکوهای داخلی به ایجاد سازوکار گزارش‌دهی سریع، پاسخ‌گویی در مهلت معین و همکاری با مراجع قضایی، همراه با رعایت حریم خصوصی کاربران.
- **همکاری بین‌المللی:** بررسی امکان بهره‌گیری از سازوکارهای همکاری پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سایبری برای پیگیری پرونده‌های فرامرزی.
- **آموزش و پیشگیری:** آموزش تخصصی قضات و ضابطان؛ ایجاد واحدهای حمایت از بزه‌دیدگان؛ و آموزش سواد رسانه‌ای و امنیت دیجیتال در مدارس و دانشگاه‌ها.

۹. نتیجه‌گیری

مزاحمت در فضای مجازی پدیده‌ای چندوجهی است که از پیام‌های مکرر و توهین‌آمیز تا تهدید، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی، جعل عمیق و اغفال کودکان را در بر می‌گیرد. در پاسخ به پرسش نخست، می‌توان

[17] Dark Figure of Crime

گفت مزاحمت سایبری هر رفتار عمدی است که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، آرامش، امنیت، حیثیت یا حریم خصوصی دیگری را بدون رضایت او مختل کند.

در پاسخ به پرسش دوم، این پژوهش نشان داد که حقوق ایران برای این رفتارها قانون واحدی ندارد و حمایت کیفری از طریق ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات، مواد قانون جرائم رایانه‌ای (به‌ویژه مواد ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۴۲ و ۷۴۴ تا ۷۴۶)، مقررات عمومی توهین، تهدید و افترا و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأمین می‌شود؛ در کنار این‌ها، قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری امکان جبران زیان مادی و معنوی بزه‌دیده را فراهم می‌کنند.

در پاسخ به پرسش سوم، مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از: پراکندگی مقررات و نبود عنوان مستقل، ابهام در قلمرو ماده ۶۴۱، بی‌توجهی به الگوی رفتاری مکرر، عدم تناسب برخی مجازات‌ها، عقب ماندن قانون از فناوری‌های نوظهور، دشواری اثبات و همکاری بین‌المللی و ضعف حمایت‌های بزه‌دیده‌محور. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت، نه صرفاً تشدید مجازات‌ها، بلکه تدوین قانونی منسجم، دقیق و متناسب است که هم از بزه‌دیدگان به‌طور مؤثر حمایت کند و هم آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را محترم بشمارد.

منابع

الف) قوانین و اسناد رسمی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸).

قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹).

قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی).

قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸).

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی).

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی).

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹).

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹).

اداره کل حقوقی قوه قضاییه. (۱۴۰۳). نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸.

لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار (کلیات مصوب مجلس شورای اسلامی، فروردین ۱۴۰۲).

ب) منابع فارسی

رضوی‌فرد، بهزاد و موسوی، سید نعمت‌الله. (۱۳۹۵). مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران. پژوهش حقوق کیفری، ۵(۱۶). https://jclr.atu.ac.ir/article_6753.html

عبدی، فاطمه و غنی‌زاده بافقی، مریم. (۱۴۰۴). تحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویر در فضای مجازی: با تمرکز بر آرای قضایی محاکم ایران. نشریات علمی دانشگاه تهران. https://doi.org/10.22059/jolt.2025.394951.1007382

عیاده‌پور، حمید؛ کلانتری، داریوش و همکاران. (۱۴۰۳). جرم‌انگاری شکار کودکان و نوجوانان در فضای سایبر در حقوق ایران. پرتال جامع علوم انسانی. https://ensani.ir/fa/article/592386

کردعلیوند، روح‌الدین و میرزایی، محمد. (۱۳۹۷). گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا. مجله حقوقی دادگستری، ۱۹۱–۲۰۷. https://www.jlj.ir/article_32738.html

ج) منابع انگلیسی

Council of Europe. (2001). *Convention on Cybercrime* (ETS No. 185). Budapest.

Ghiasi, J., & Saghafi, P. (2021). The manner of judicial precedent’s functioning encounter criminal content; by looking at the so-called virtual illegitimate relationship. *Criminal Law and Criminology Modares Quarterly*, *1*(2), 131–148. https://clcm.modares.ac.ir/article-44-57020-en.html [In Persian]

Kaur, P., Dhir, A., Tandon, A., Alzeiby, E. A., & Abohassan, A. A. (2021). A systematic literature review on cyberstalking. An analysis of past achievements and future promises. *Technological Forecasting and Social Change*, *163*, 120426. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120426

Online Safety Act 2023, c. 50 (UK).

Protection from Harassment Act 1997, c. 40 (UK).

Stalking, 18 U.S.C. § 2261A (United States).

United Nations. (2024). *United Nations Convention against Cybercrime; Strengthening International Cooperation for Combating Certain Crimes Committed by Means of Information and Communications Technology Systems and for the Sharing of Evidence in Electronic Form of Serious Crimes*. Adopted by the General Assembly on 24 December 2024.

Weekes, C. J., Storey, J. E., & Pina, A. (2025). Cyberstalking perpetrators and their methods: A systematic literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15248380251333411

Wilson, C., Sheridan, L., & Garratt-Reed, D. (2022). What is cyberstalking? A review of measurements. *Journal of Interpersonal Violence, 37*(11–12), NP9763–NP9783. https://doi.org/10.1177/0886260520985489

پیوست: نکات کلیدی برای ارائه شفاهی

برای ارائه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای در کلاس، می‌توان بر این نکات تأکید کرد:

1. تعریف مزاحمت سایبری و تفاوت آن با مزاحمت سنتی (گمنامی، ماندگاری، فرامرزی بودن).
2. جدول ۱: مصادیق رایج و مستند قانونی هر کدام.
3. ماده ۶۴۱: ارکان، مجازات و قابل گذشت بودن پس از ۱۳۹۹.
4. مواد ۷۴۴ تا ۷۴۶: تحریف و جعل عمیق، انتشار محتوای خصوصی و نشر اکاذیب.
5. حمایت ویژه از کودکان (ماده ۱۰ قانون ۱۳۹۹) و وضعیت لایحه حمایت از زنان.
6. مراحل عملی شکایت و اهمیت حفظ ادله.
7. خلأهای اصلی و پیشنهاد جرم‌انگاری مستقل «مزاحمت و تعقیب سایبری».